

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1553/2538

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายประมวล ส่ำอังก์อินทร์

จำเลย

นายประมวล ส่ำอังก์อินทร์ จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 219 ตรี

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ผู้พิพากษา ที่พิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ยก คำร้องขออนุญาตฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงไม่รับฎีกาของจำเลย จำเลยเห็นว่า ฎีกาที่ว่า จำเลยขอให้รอลงโทษตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 นั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 54) ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามฟ้อง เป็น กรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทลงโทษฐานกระทำโดยประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัสซึ่งเป็นบทหนักตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว จำคุก 6 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่ การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงลงโทษจำคุก 3 เดือน จำเลยได้ขอใช้ค่ารักษาพยาบาล ให้แก่ผู้เสียหายทั้งสองเพียงบางส่วน ไม่ปรากฏว่าจำเลย ได้รับโทษจำคุกมาก่อนให้เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขัง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 23 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 39,38,45) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 51)

คำสั่ง คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุก 6 เดือน ลดโทษให้ กึ่งหนึ่งตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 3 เดือนเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขังแทน
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 23 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน การที่ศาลอุทธรณ์ใช้
ดุลพินิจไม่รอการลงโทษให้แก่จำเลยนั้น เป็นข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 กรณีที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของ
จำเลยชอบแล้ว

คำสั่ง คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุก 6 เดือน ลดโทษให้ กึ่งหนึ่งตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 3 เดือนเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขังแทน
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 23 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน การที่ศาลอุทธรณ์ใช้
ดุลพินิจไม่รอการลงโทษให้แก่จำเลยนั้น เป็นข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 กรณีที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของ
จำเลยชอบแล้ว

(วุฒิ คราววุฒิ-มงคล สรรพ-อธิราช มณีภาค)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>